

SALMAN BIN ABDULLAH
lwn.
MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR



Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Tuan Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel) dan YA Tuan Haji Othman bin Ibrahim (Ahli Panel)

22 Jun 2020/30 Syawal 1441H

Kes Semakan No. 10000-003-0026-2020

ALASAN PENGHAKIMAN

Permohonan

1) Merujuk kepada surat bertarikh 14 Februari 2020, Ketua Hakim Syarie Negeri Selangor memohon supaya kes ini disemak oleh Mahkamah Rayuan Syariah setelah menerima surat daripada Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) bertarikh 9 Ogos 2019.

2) Permohonan semakan ini dibuat berdasarkan alasan bahawa Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dalam kes ini telah meluluskan permohonan Plaintiff untuk menukar nama kepada nama asal sedangkan Plaintiff pernah memohon untuk meminda nama tersebut melalui suatu permohonan yang telah dibuat kepada JPN pada tahun 2004.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

3) Berdasarkan penelitian kami terhadap permohonan ini, kami dapati asas tindakan YAA Ketua Hakim Syarie memanjangkan kes ini untuk semakan oleh Mahkamah Rayuan Syariah adalah disebabkan penghakiman Hakim Mahkamah Tinggi Syariah bertentangan dengan undang-undang iaitu Peraturan 14(2A) Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara.

Mana-mana orang yang didaftarkan di bawah peraturan-peraturan ini yang memohon untuk menukarkan nama di bawah subperaturan 1 tidak boleh, apabila suatu kad pengenalan gantian dikeluarkan kepadanya di bawah peraturan ini, menggunakan namanya yang dahulu yang terdapat pada belakang gantian itu atau sebagaimana yang dimasukkan ke dalam cip kad pelbagai guna Kerajaan, mengikut mana-mana yang berkenaan.

4) Kami berpuas hati bahawa kami boleh menjalankan kuasa semakan ke atas permohonan ini berdasarkan bidangkuasa yang diperuntukkan di bawah Seksyen 68(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 dan mengambil kira Perenggan 5 Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) kerana terdapat isu undang-undang.

Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan

5) Bagi menjalankan kuasa semakan mengikut bidangkuasa yang diperuntukkan tersebut, kami telah memanggil rekod fail kes Saman No. 10200-

043-0593-2016. Berdasarkan semakan yang telah dijalankan, kami membuat dapatan seperti berikut;

5.1 Kes ini telah selesai pada 15 November 2016 berdasarkan persetujuan bersama pihak-pihak iaitu Plaintiff bersetuju untuk terus kekal dalam Islam, namun memohon supaya nama ditukar kepada nama asal.

5.2 Pihak Defendan iaitu Majlis Agama Islam Selangor tidak ada bantahan.

5.3 Berdasarkan persetujuan tersebut YA Hakim Bicara telah mengeluarkan perintah sebagaimana berikut;

- “ 1. Mahkamah menolak permohonan Plaintiff berdasarkan peruntukan Seksyen 61(3)(b)(vi) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.*
- 2. Mahkamah mensabitkan bahawa Plaintiff adalah seorang Islam.*
- 3. Mahkamah memerintahkan bahawa permohonan Plaintiff untuk menukar nama sedia ada kepada nama asalnya adalah dibenarkan.*
- 4. Mahkamah memerintahkan Jabatan Pendaftaran Negara mengambil tindakan sewajarnya.*

6) Berdasarkan dapatan tersebut kami berpuas hati menyimpulkan bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila mengeluarkan perintah membenarkan Plaintiff menukar nama kepada nama asal kerana perintah tersebut adalah perintah yang

bertentangan dengan Peraturan 14(2A) Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara dan di luar daripada bidangkuasa Mahkamah Syariah. Oleh yang demikian kami akan campur tangan terhadap perintah yang telah dikeluarkan.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti surat permohonan YAA Ketua Hakim Syarie dan surat daripada Jabatan Pendaftaran Negara serta meneliti rekod fail kes Saman No. 10200-043-0593-2016, MAKA kami dengan ini memutuskan sebagaimana berikut:

1. Permohonan semakan diterima.
2. Perintah Hakim Mahkamah Tinggi Syariah bagi Butiran No. 3 dan No. 4 dalam kes Saman No. 10200-043-0593-2016 adalah dibatalkan.

Dipersetujui oleh;



-
1. **YAA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN HAJI MAT ZAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



-
2. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



-
3. **YA TUAN HAJI OTHMAN BIN IBRAHIM**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

